



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 safar 1429 – 7 mars 2008

151^{ème} année

N° 20

Sommaire

Décrets et Arrêts

Chambre des Députés

Nomination d'un coordinateur des services communs 868

Premier Ministère

Décret n° 2008-559 du 4 mars 2008, modifiant et complétant le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques..... 868

Décret n° 2008-560 du 4 mars 2008, portant modification du décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif..... 868

Décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics 869

Décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essayées..... 871

Nomination de conseillers adjoints au tribunal administratif..... 872

Nomination de conseillers adjoints à la cour des comptes..... 872

Maintien en activité dans le secteur public..... 872

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de section 872

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Cessation de fonctions d'un expert judiciaire 872

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-568 du 4 mars 2008, portant ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention.....	872
Décret n° 2008-569 du 4 mars 2008, portant ratification du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.....	872
Décret n° 2008-570 du 4 mars 2008, portant ratification d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises.....	873
Décret n° 2008-571 du 4 mars 2008, portant ratification d'un accord de coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de la République Tunisienne et l'Institut Français de recherche pour le développement.....	873
Décret n° 2008-572 du 4 mars 2008, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.....	873
Décret n° 2008-573 du 4 mars 2008, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan pour les années 2007, 2008 et 2009.....	873

Ministère des Finances

Décret n° 2008-574 du 4 mars 2008, portant suspension des droits de douane dus sur les graines de soja et les tourteaux de soja.....	874
Nomination d'un administrateur du budget de l'Etat.....	874
Nomination de chefs de centre régional de contrôle des impôts.....	874
Nomination de sous-directeurs.....	874
Nomination d'un chef de service.....	874

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de chefs de service.....	875
-------------------------------------	-----

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un chef de division.....	875
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole.....	875
Nomination d'un sous-directeur.....	875
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	875
Nomination de chefs de service.....	875

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un sous-directeur.....	876
-------------------------------------	-----

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 12 février 2008, portant délégation de la signature.....	876
---	-----

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 29 février 2008, portant création de commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.....	876
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un inspecteur principal adjoint administratif.....	878
Arrêté du ministre de la santé publique du 3 mars 2008, fixant la liste des substituts du lait maternel.....	878

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mars 2008, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 et du décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole

879

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche

880

Avis et Communications**Ministère des Finances**

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage accordés entre le 1^{er} janvier 1983 et le 31 décembre 1990

880

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2008-558 du 4 mars 2008.

Monsieur Nouredine Ayadi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de coordinateur des services communs à la chambre des députés.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de secrétaire général de ministère.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2008-559 du 4 mars 2008, modifiant et complétant le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions de l'article 21 du décret susvisé n° 98-834 du 13 avril 1998 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 21 (nouveau) - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 et de la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 susvisées, les attachés d'administration sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 2 - Sont ajoutés au décret susvisé n° 98-834 du 13 avril 1998 un titre douze (bis) et un article 45 (bis) ainsi libellé :

TITRE DOUZE (BIS)

Dispositions communes

Article 45 (bis) - Les concours internes pour la promotion prévues par les alinéas « b » des articles 23, 27, 31, 35 et 39 sont ouverts exclusivement aux agents relevant du ministère ou de la collectivité locale concernée.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-560 du 4 mars 2008, portant modification du décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002 et le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 ratifié par loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions des articles 3 et 11 du décret susvisé n° 98-1936 du 2 octobre 1998 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - En tenant compte des conditions de diplôme ou du niveau d'étude minimum prévus par l'article 8 du présent décret ainsi que les autres conditions de recrutement par voie de concours externe prévues par les statuts particuliers, les agents temporaires doivent remplir lors de leur recrutement les conditions générales de recrutement dans la fonction publique telles que prévues par l'article 17 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983 et être âgés de trente cinq ans au plus au 1^{er} janvier de l'année de recrutement pour les candidats au recrutement dans les catégories B, C et D, et de quarante ans au plus au 1^{er} janvier de l'année de recrutement pour les candidats titulaires au moins du diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Article 11 (nouveau) - Outre le traitement de base prévu par la grille des salaires des agents temporaires et la prime de rendement fixées conformément au décret susvisé n° 74-511 du 27 avril 1974, les agents temporaires bénéficient des mêmes indemnités allouées à leurs homologues fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment les articles 18 à 22, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006 et le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les dispositions des articles 19 bis et 46 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 19 bis (nouveau) - L'acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d'études, tel qu'indiqué à l'alinéa 2 du présent article.

Est considérée petite entreprise au sens du présent décret, l'entreprise en activité et l'entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :

Objet du marché	Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises	Chiffre d'affaires annuel maximum pour l'entreprise en activité	Volume de l'investissement maximum pour l'entreprise récemment constituée
Travaux de génie civil ou routes	500 mille dinars	1 million de dinars	500 mille dinars
Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l'électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires	100 mille dinars	200 mille dinars	100 mille dinars
Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l'étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires	80 mille dinars	160 mille dinars	80 mille dinars
Biens	150 mille dinars	300 mille dinars	150 mille dinars
Services	100 mille dinars	200 mille dinars	100 mille dinars
Etudes	30 mille dinars	60 mille dinars	30 mille dinars

Les dispositions précitées ne s'appliquent pas à l'entreprise dont plus de 25% de son capital est détenu par une entreprise ou un groupe d'entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.

Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d'un ou de plusieurs lots d'un ensemble de commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites entreprises selon l'objet du marché.

Il est précisé dans l'avis d'appel à la concurrence et les cahiers des charges que la totalité de la commande ou qu'un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce au niveau de la participation et de l'attribution.

L'acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises et le notifie accompagné du calendrier prévisionnel d'exécution à l'observatoire national des marchés publics mentionné au titre 9 du présent décret, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de chaque année.

En cas d'impossibilité de réserver les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l'exécution desdits marchés, l'acheteur public doit la justifier dans un rapport adressé à la commission des marchés créée en son sein ou dont il relève qui émet son avis à ce sujet.

L'acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport sur les marchés attribués aux petites entreprises comprenant notamment une comparaison de la valeur de ces marchés avec les prévisions ainsi qu'une évaluation des conditions d'exécution, et notifie ce rapport à l'observatoire national des marchés publics et au comité de suivi et d'enquête sur les marchés publics mentionnés au titre 9 du présent décret.

Article 46 (nouveau) - Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.

L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.

L'acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du marché.

Les bureaux d'études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du cautionnement provisoire, et ce, pendant les cinq premières années à partir de la date de leur établissement.

Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque le marché comporte un délai de garantie.

Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient, et ce, après avis de la commission des marchés compétente.

Art. 2 - Est ajouté un article 19 ter au décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics comme suit:

Article 19 ter - Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d'impossibilité. Dans ce cas, l'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Art 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-562 du 4 mars 2008, portant fixation des modalités et conditions de passation des contrats de fournitures de biens et services avec les entreprises essayées.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006 et le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

Vu le décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d'octroi d'un congé pour la création d'entreprise,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'entreprise publique ayant fait recours à l'opération d'essaimage peut conclure directement des contrats écrits pour la fourniture de biens et services avec l'entreprise essayée, et ce, dans la limite de 100 mille dinars toutes taxes comprises annuellement et pendant deux années à partir de la date de création.

Les biens et services précités doivent répondre aux besoins effectifs de l'entreprise publique sur les plans quantitatif et qualitatif et s'inscrire dans son programme annuel d'achat.

Le prix des biens et services à acquérir auprès de l'entreprise essayée ne doit pas dépasser le coût que supportait l'entreprise publique auparavant sauf dans les cas exceptionnels qui doivent être justifiés et approuvés par l'entreprise publique.

Les contrats écrits mentionnés au paragraphe premier du présent article définissent minutieusement les obligations contractuelles des deux parties.

Art. 2 - Les dispositions de l'article premier du présent décret sont appliquées après autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'entreprise publique de relever le montant ne nécessitant pas la passation d'un marché public pour la fourniture de biens et services dont la valeur est supérieure à 40 mille dinars toutes taxes comprises dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication et 30 mille dinars toutes taxes comprises pour la fourniture de biens et services dans les autres secteurs, et ce conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics.

Art. 3 - En cas de création de plus d'une entreprise par le biais de la technique d'essaimage, dans le même domaine d'activité et pendant la même période, l'entreprise publique peut annuellement organiser une concurrence entre les entreprises concernées dans la limite de 100.000 dinars annuellement toutes taxes comprises.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-563 du 4 mars 2008.

Monsieur Lotfi Dammak est nommé au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif, à compter du 1^{er} janvier 2008.

Par décret n° 2008-564 du 4 mars 2008.

Mademoiselle Asma Jammazi est nommée au grade de conseiller adjoint au tribunal administratif, à compter du 1^{er} janvier 2008.

Par décret n° 2008-565 du 4 mars 2008.

Madame Sameh Ben Hamma épouse Guezmir et Mademoiselle Raja Afifi sont nommées conseillers-adjoints à la cour des comptes, à compter du 1^{er} janvier 2008.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-566 du 4 mars 2008.

Monsieur Mohamed Belghith, administrateur général, chargé des fonctions de secrétaire général du conseil économique et social, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} avril 2008.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2008-567 du 29 février 2008.

Madame Leila Turki épouse Zrelli, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de la section des études, au secrétariat général au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 29 février 2008.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Habib Ayara, expert judiciaire en matière de comptabilité et baux commerciaux dans la circonscription de la cour d'appel de Sousse. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-568 du 4 mars 2008, portant ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-4 du 11 février 2008, portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention,

Vu la convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif se rapportant à cette convention adoptés par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, à New York, le 13 décembre 2006 et signés par la République Tunisienne, le 30 mars 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le protocole facultatif se rapportant à cette convention adoptés par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, à New York, le 13 décembre 2006 et signés par la République Tunisienne le 30 mars 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-569 du 4 mars 2008, portant ratification du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-6 du 11 février 2008, portant approbation du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et

munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

Vu le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York par l'assemblée générale des Nations Unies, le 31 mai 2001 et signé par la République Tunisienne, le 10 juillet 2002.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York par l'assemblée générale des Nations Unies le 31 mai 2001 et signé par la République Tunisienne le 10 juillet 2002.

Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve annexée à la loi portant approbation dudit protocole.

Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-570 du 4 mars 2008, portant ratification d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-5 du 11 février 2008, portant approbation d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises,

Vu le protocole d'accord conclu à Tunis, le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises d'un montant de trente six millions cinq cent mille euros (36.500.000).

Décète :

Article premier - Est ratifié, le protocole d'accord conclu à Tunis le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises d'un montant de trente six millions cinq cent mille euros (36.500.000).

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-571 du 4 mars 2008, portant ratification d'un accord de coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de la République Tunisienne et l'Institut Français de recherche pour le développement.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de la République Tunisienne et l'Institut Français de recherche pour le développement, conclu à Tunis le 19 octobre 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de la République Tunisienne et l'Institut Français de recherche pour le développement, conclu à Tunis le 19 octobre 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-572 du 4 mars 2008, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, conclu à Amman, le 26 juin 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, conclu à Amman, le 26 juin 2007.

Art. 2 - Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-573 du 4 mars 2008, portant ratification d'un programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan pour les années 2007, 2008 et 2009.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République Islamique du Pakistan pour les années 2007, 2008 et 2009, conclu à Islamabad, le 4 septembre 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan pour les années 2007, 2008 et 2009, conclu à Islamabad le 4 septembre 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-574 du 4 mars 2008, portant suspension des droits de douane dus sur les graines de soja et les tourteaux de soja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 63,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les graines de soja relevant du numéro 120100 du tarif des droits de douane.

Art. 2 - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les tourteaux de soja relevant du numéro 230400 du tarif des droits de douane.

Art. 3 - Les dispositions de l'article premier du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008 et les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008.

Art. 4 - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-575 du 29 février 2008.

Madame Noura Tanfourî épouse Bouchrit, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée administrateur du budget de l'Etat de 4^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2008-576 du 3 mars 2008.

Monsieur Ridha Ben Ahmed, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Médenine à la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-577 du 29 février 2008.

Monsieur Hassen Sammari, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Gafsa à la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 5 (nouveau) du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-578 du 29 février 2008.

Madame Jennet Dallel épouse Ben Dakhli, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée sous-directeur des dépenses de rémunération à la direction générale de la synthèse des dépenses et de la rémunération publique.

Par décret n° 2008-579 du 29 février 2008.

Monsieur Mohamed Ben Aoun, ingénieur des travaux, est nommé sous-directeur des produits finis à la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Par décret n° 2008-580 du 29 février 2008.

Monsieur Hedi Ben Aych, analyste, est nommé chef de service bureau d'ordre à la régie nationale des tabacs et des allumettes.

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-581 du 3 mars 2008.

Monsieur Mohamed Yassine Ben Fradj, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et de la maintenance à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-582 du 3 mars 2008.

Monsieur El Aid Rahhali, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'enregistrement des résultats de l'étude des demandes d'inscription et de leur transcription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Gafsa.

Par décret n° 2008-583 du 3 mars 2008.

Monsieur Nassime Gueddiche, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des demandes d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière du Kef.

Par décret n° 2008-584 du 3 mars 2008.

Mademoiselle Houda Jbali, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Ben Arous.

Par décret n° 2008-585 du 3 mars 2008.

Monsieur Hechmi Ismail, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de l'étude des demandes d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Bizerte.

Par décret n° 2008-586 du 3 mars 2008.

Mademoiselle Jamila Boughanmi, bibliothécaire à la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de la coordination des travaux d'archivages au niveau régional à la conservation de la propriété foncière.

Par décret n° 2008-587 du 3 mars 2008.

Monsieur Skander Ghariani, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service des guichets et des certificats à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Kairouan.

Par décret n° 2008-588 du 3 mars 2008.

Monsieur Sofiéne Ben Saad, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Sidi Bouzid.

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-589 du 29 février 2008.

Monsieur Moncef Chebli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-590 du 29 février 2008.

Madame Fatima Zriba épouse Debchi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole à l'institut supérieur des études préparatoires en biologie et géologie de Soukra.

Par décret n° 2008-591 du 29 février 2008.

Monsieur Mouldi Radhouani, capitaine, est chargé des fonctions de sous-directeur administratif et financier au bureau de contrôle des unités de production agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-592 du 29 février 2008.

Monsieur Abdellatif Toumi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-593 du 29 février 2008.

Monsieur Taoufik Ayari, analyste, est chargé des fonctions de chef de service de la programmation, du suivi et de l'évaluation des encouragements de l'Etat à la direction du crédit et des encouragements relevant de la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-594 du 29 février 2008.

Monsieur Houcine Ghannem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du transport à la direction des bâtiments et de l'équipement relevant de la direction générale des services administratifs et financiers au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par décret n° 2008-595 du 3 mars 2008.

Monsieur Khaled Dridi, conseiller des service publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de la tutelle des entreprises à la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 12 février 2008, portant délégation de la signature.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1,

Vu le décret n° 2005-235 du 7 février 2005, chargeant Monsieur Meledh El Marrakchi maître assistant de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur général des établissements, de la statistique et du développement au ministère des technologies de la communication,

Vu le décret n° 2007-1472 du 18 juin 2007, accordant la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale à Monsieur Meledh El Marrakchi, maître assistant de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de directeur général des établissements, de la statistique et du développement au ministère des technologies de la communication,

Vu le décret n° 2007-2280 du 4 septembre 2007, portant nomination du ministre des technologies de la communications.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Meledh El Marrakchi, maître assistant de l'enseignement supérieur, directeur général des établissements, de la statistique et du développement au ministère des technologies de la communication, est autorisé à signer par délégation du ministre des technologies de la communication tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 février 2008.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 29 février 2008, portant création de commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 78-452 du 26 avril 1978, portant statut particulier des animateurs de jardins d'enfants, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2374 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1440 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 82-780 du 11 mai 1982, instituant le grade d'animateur d'application de jardins d'enfants, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-2376 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier au corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005 et le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qu'il l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'éducation physique ou professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et professeur hors classe de l'éducation physique ou professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2002-328 du 14 février 2002, portant statut particulier du corps des surveillants des instituts et établissements socio-éducatifs relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2232 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, portant attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Arrête :

Article premier - Sont créées au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et aux établissements publics à caractère administratif qui en relève, les commissions administratives paritaires suivantes :

Première commission :

Inspecteur général de jeunesse et d'enfance, inspecteur principal de jeunesse et d'enfance, inspecteur 2^{ème} degré de jeunesse et d'enfance, inspecteur 1^{er} degré de jeunesse et d'enfance, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, professeur principal de la jeunesse et de l'enfance, délégué à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade », délégué à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade », délégué à la protection de l'enfance « 1^{er} grade », ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal, analyste général, analyste en chef, analyste central, psychologue général, psychologue en chef, psychologue principal, administrateur général du service social, administrateur en chef du service social, administrateur conseiller du service social, technicien supérieur major de la santé publique, technicien en chef, conservateur général des bibliothèques ou de documentation, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, conservateur des bibliothèques ou de documentation, gestionnaire général de documents et d'archives, gestionnaire en chef de documents et d'archives, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, conseiller de presse général, conseiller de presse en chef, conseiller de presse.

2^{ème} commission :

Administrateur, conseiller pédagogique, professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance, professeur de jeunesse et d'enfance, délégué à la protection de l'enfance adjoint, surveillant conseiller principal, ingénieur de travaux, analyste, psychologue, administrateur du service social, technicien supérieur principal de la santé publique, technicien principal,

bibliothécaire ou documentaliste, gestionnaire de documents et d'archives, secrétaire de presse.

3^{ème} commission :

Attaché d'administration, éducateur, animateur d'application de jardins d'enfants, surveillant conseiller, surveillant principal, programmeur, assistant social principal, technicien supérieur de la santé publique, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, gestionnaire adjoint de documents et d'archives, secrétaire de presse adjoint.

4^{ème} commission :

Secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, animateur de jardins d'enfants, surveillant, surveillant « 3^{ème} catégorie », adjoint technique, technicien de laboratoire informatique, assistant social, aide-bibliothécaire ou aide-documentaliste, attaché de presse.

5^{ème} commission :

Commis d'administration, dactylographe, animatrice sociale, agent technique, commis de bibliothèque ou de documentation.

6^{ème} commission :

Dactylographe adjoint, agent d'accueil, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

7^{ème} commission :

Ouvriers de la première unité : (catégories 1, 2 et 3).

8^{ème} commission :

Ouvriers de la deuxième unité : (catégories 4, 5, 6 et 7).

9^{ème} commission :

Ouvriers de la troisième unité : (catégories 8, 9 et 10).

Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté, est régie par les dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 9 septembre 2004 portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 février 2008.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2008-596 du 3 mars 2008.

Monsieur Hichem Trimech, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur principal

adjoint administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 81 -793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Arrêté du ministre de la santé publique du 3 mars 2008, fixant la liste des substituts du lait maternel.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son article 4,

Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 2007, fixant la liste des substituts du lait maternel,

Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant émis lors de sa réunion du 6 mars 2007.

Arrête :

Article premier - La liste des substituts du lait maternel est fixée comme suit :

- * AL 110,
- * Celia Develap 1,
- * Celia Develap 2,
- * Celia Develap 3,
- * Celia Develap AR,
- * Celia Develap AD,
- * Nan I,
- * Nan II,
- * NanHA1,
- * NanHA2,
- * Nutramigen,
- * Nutriben 1,
- * Nutriben 2,
- * Nutriben HA,
- * Similac Neosure,
- * Similac Advance,
- * Similac Advance-fer,
- * Similac Gain,
- * Pré Aptamil,
- * Pré Modilac,
- * Aptamil I,
- * Aptamil II,
- * Aptamil III,
- * Aptamil AR I,
- * Aptamil AR II,
- * Nutrilon Premium,
- * Nutrilon follow on,

- * Aptamil Pepti-junior,
- * Aptamil Soja I,
- * Aptamil Soja II,
- * Aptamil HA1,
- * Aptamil HA2,
- * Prénan,
- * Nidal AR I,
- * Nidal AR II,
- * Modilac I,
- * Modilac II,
- * Modilac C.S I,
- * Modilac C.S II,
- * Modilac sans lactose,
- * Physiolac I,
- * Physiolac II,
- * Physiolac AR 1,
- * Physiolac AR 2,
- * Osmolac,
- * Physiolac hypoallergénique,
- * Isomil I,
- * Isomil II,
- * Saha I,
- * Saha II,
- * Saha LF,
- * Saha 3 Growth,
- * Diargal,
- * Gallia AR I,
- * Gallia AR II,
- * Gallia Calisma I,
- * Gallia Calisma II,
- * Gallia Croissance Formule Calisma (poudre),
- * Gallia Digest Premium I,
- * Gallia Digest Premium II,
- * Gallia I,
- * Gallia II,
- * Gallia Lactofidus I,
- * Gallia Lactofidus II,
- * Lémiel Confort I,
- * Lémiel Confort II,
- * Lémiel Confort III,
- * Milumel I,
- * Milumel II,
- * Prégallia,
- * Humana AR,
- * Humana Folgemilch 2,
- * Humana Dawermilch 1,
- * Humana HA1,
- * Humana HA2.

Art. 2 - Les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2007 sus-visé sont abrogées.

Tunis, le 3 mars 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DES TUNISIENS À L'ÉTRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mars 2008, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 et du décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation, de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-61 du 27 juillet 1997,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment ses articles 44 et 45,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment son article 32,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 6 (ter) et de l'article 8 (bis) du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, les nouveaux promoteurs cités à l'article 44 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 susvisé ainsi que les nouveaux promoteurs titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur, bénéficient du report de paiement des cotisations exigibles au titre des deux premières années à partir de la date de leur affiliation au régime de sécurité sociale prévu par le décret n° 95-1166 susvisé, ainsi que de la progressivité dans l'inscription à la classe de revenu correspondante à leur activité.

Art. 2 - Les nouveaux promoteurs mentionnés à l'article premier du présent arrêté bénéficient du report de paiement des cotisations exigibles après dépôt d'une demande auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai d'un mois à partir de la date de leur affiliation au régime prévu par le décret n° 95-1166 sus-indiqué.

Art. 3 - Les personnes mentionnées à l'article premier du présent arrêté bénéficient d'un échéancier pour le paiement du montant des cotisations reportées sans majoration de pénalités de retard, durant une période n'excédant pas trente six mois.

Alinéa 4 : Les personnes mentionnées à l'article premier du présent arrêté peuvent être inscrites à une classe de revenu inférieure à celle correspondante à l'activité qu'elles exercent sur demande présentée à cet effet.

La progressivité dans l'inscription à la classe de revenu correspondante à l'activité exercée s'effectue par un abattement de deux classes durant la première année d'affiliation et d'une classe durant l'année suivante.

Art. 5 - Est abrogé, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004 relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Tunis, le 3 mars 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2008-597 du 3 mars 2008.

Monsieur Hassine Mzoughi, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de théologie de Tunis.

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage.
(Voir version arabe).